



PUTUSAN
Nomor 2738 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JULIUS KALOMBONE, bertempat tinggal Kampung Nagha II, Lindongan II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maxs Gahagho, S.H., Advokat, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Nomor 70, Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

1. **KASENAGAN KANSIL**, bertempat tinggal di Kampung Pokol Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. **ORINGSANGIAN KAWASA**, bertempat tinggal di Kampung Nagha II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. **TIENMART KAWASA**, bertempat tinggal di Kampung Nagha II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. **NOORTHVA KAWASA**, bertempat tinggal di Kampung Nagha II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. **FRANS KANSIL**, bertempat tinggal di Kampung Kalinda Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. **MATIUS KANSIL**, bertempat tinggal di Kampung Nagha II, Kecamatan Tamako, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edvarad Makapuas, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Barangka

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Managnitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat yang menyatakan dalam repliknya Penggugat adalah termasuk yang mengambil hak orang lain, tamak serakah dan rakus adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum akibat adanya gugatan dari para Tergugat tertanggal Februari 2022 mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang pantas dan patut harus dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sah dan berharga dalam perkara ini;
5. Menghukum para Tergugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum untuk membayar kerugian baik Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat, yang perinciannya sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Bahwa Penggugat mengeluarkan banyak biaya diantaranya biaya transportasi kendaraan roda empat selama proses persidangan, biaya akomodasi dan biaya pengurusan surat-surat terkait dengan persoalan tersebut, yang semuanya dapat ditaksir dengan nilai uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Kerugian Immateriil:

Bahwa Penggugat merasa hak dan harga dirinya direndahkan bahkan telah menimbulkan keresahan ditengah keluarga besar Kolombone dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2024



masyarakat sekitar dimana semasa orang tuanya hidup sampai meninggal dunia telah dituding melakukan perbuatan mengambil hak orang lain, tamak serakah dan rakus, hal ini tidak dapat dimaafkan, oleh karenanya adalah patut dan adil Penggugat meminta ganti rugi dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan pengadilan;

Bahwa jadi kerugian yang diderita Penggugat yaitu kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar $Rp75.000.000 + 250.000.000 = Rp325.000.000,00$ (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Para Tergugat melakukan upaya *Verzet*, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng.

Selebihnya Mohon Keadilan;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tahuna dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 26 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.815.000,00 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT MND tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Thn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 148/PDT/2023/PT.MND tertanggal 12 September 2023, yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Selebihnya Mohon Keadilan

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 Oktober 2023 kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Manado) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Tahuna) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Para Tergugat berdasarkan pada perkara sebelumnya Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Thn telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalam repliknya Penggugat adalah termasuk yang mengambil hak orang lain, tamak, serakah dan rakus, dimana perbuatan Para Tergugat mengajukan *replik* dalam perkara tersebut adalah semata-mata merupakan upaya untuk membela hak-hak Para Tergugat yang dahulu sebagai Para Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Thn, begitu juga dengan alasan ganti rugi yang diajukan Penggugat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkannya dalam berperkara tersebut juga merupakan upaya dari Penggugat untuk membela hak-haknya dahulu sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Thn yang pokok perkaranya merupakan sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah yang sama sekali tidak memiliki hubungan *kausalitas* yang jelas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Para Tergugat dengan tuntutan ganti rugi Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum putusan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan *judex juris* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JULIUS KALOMBONE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JULIUS KALOMBONE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2738 K/Pdt/2024